

Les régimes de droit commun encadrent la responsabilité civile.
Ils ont pour objet la réparation des dommages causés à autrui.



I – LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

A – LES CONDITIONS D'APPLICATION

La responsabilité contractuelle naît de la mauvaise exécution ou de l'inexécution d'une obligation contenue dans un contrat (acte juridique), alors que la responsabilité extracontractuelle (nouvelle appellation de la responsabilité délictuelle) naît à l'occasion d'un fait juridique (un événement, volontaire ou non, ayant des conséquences juridiques, comme un accident).
Elles ont pour effet de réparer les conséquences d'un dommage (préjudice).

TROIS CONDITIONS CUMULATIVES



1 UN FAIT GÉNÉRATEUR OU UNE FAUTE

En droit, la faute est le comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.



2 UN DOMMAGE

C'est un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial / corporel, matériel ou moral subi par quelqu'un.



3 UN LIEN DE CAUSALITÉ

Le fait générateur doit être la cause directe du dommage.



Les régimes de la responsabilité civile extracontractuelle sont encadrés par les articles 1240 et suivants du Code civil.
Ils n'ont pas de fonction punitive, mais ont pour objet la réparation des dommages causés dès lors qu'un lien de causalité existe entre le dommage et le fait générateur.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ EXTRA CONTRACTUELLE

1 LE FAIT GÉNÉRATEUR : il est différent selon les régimes



LE FAIT PERSONNEL, VOLONTAIRE OU NON

(intention de causer un dommage ou imprudence / négligence).

Régime fondé sur l'existence d'une faute (articles 1240 et 1241 du Code civil).

La victime doit apporter la preuve du dommage, de la faute et du lien de causalité.



LE FAIT D'AUTRUI (article 1242 du Code civil)

Responsabilité de plein droit : la responsabilité est présumée.

La victime doit simplement apporter la preuve du lien de causalité.



Responsabilité des parents du fait de leur(s) enfant(s) mineur(s) habitant avec eux : les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs.



Responsabilité des employeurs (commettants) du fait de leurs salariés (préposés) : les employeurs sont responsables des dommages causés par leurs salariés lorsque le dommage a été causé dans le cadre de leurs fonctions et pendant le temps de travail.



LE FAIT DES CHOSES (articles 1242 et 1243 du Code civil)

S'applique aux choses corporelles, ainsi qu'aux animaux.

- Si la chose est en mouvement au moment du fait dommageable : le rôle actif de la chose est présumé. La victime doit simplement apporter la preuve du lien de causalité.
- Dans les autres cas : la victime doit prouver le fait actif de la chose (vice, anormalité de sa position, ou encore de son état...) comme instrument du dommage.

2 LE DOMMAGE : il doit présenter un caractère certain, personnel, légitime et direct (corporel, matériel et/ou moral).

3 LE LIEN DE CAUSALITÉ entre le fait générateur et le dommage.

B – LES CAUSES D'EXONÉRATION

Si les conditions de mise en œuvre sont réunies, l'auteur du dommage peut, pour se dégager de sa responsabilité totalement ou en partie, invoquer une cause d'exonération.



LA FORCE MAJEURE

Événement imprévisible (que l'on ne peut pas prévoir) et irrésistible (contre lequel on ne peut rien faire).

Elle peut exonérer totalement l'auteur du dommage de sa responsabilité.

Article 1218 du Code civil

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.



LE FAIT D'UN TIERS

Événement provoqué par une personne extérieure. Il doit présenter les mêmes caractéristiques que la force majeure.

Le fait d'un tiers qui contribue à la réalisation du dommage peut entraîner un partage des responsabilités selon une quotité qui sera, là aussi, fixée par le juge.



LE FAIT DE LA VICTIME

Faute de la victime qui participe à la réalisation du dommage.

Cette faute peut dégager totalement l'auteur du dommage si elle en est la cause exclusive.

II – LA RÉPARATION

La réparation du dommage a une fonction compensatoire. Elle doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

On distingue deux types de réparation.



1 LA RÉPARATION EN NATURE

Elle doit permettre de remettre matériellement les choses en l'état où elles se trouvaient avant le dommage (exemple : un bien détruit sera reconstruit et une chose détruite sera remplacée). La réparation en nature est relativement rare, car elle est difficile à mettre en œuvre.



2 LA RÉPARATION PAR ÉQUIVALENT

Elle consiste à donner à la victime des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. Le montant de la réparation devra couvrir l'intégralité du dommage.

LA PRISE EN CHARGE DE CETTE RÉPARATION PEUT RELEVER :



DE L'AUTEUR

si l'auteur a commis une faute volontaire.



DE L'ASSURANCE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE

s'il est identifié et couvert par une assurance responsabilité civile. On parle alors de **mutualisation du risque**.



D'UN FONDS DE GARANTIE

si l'auteur est inconnu ou que le risque n'est pas couvert par une assurance (exemple : les victimes d'attentat). On parle alors de **socialisation du risque**.



À RETENIR

La réparation vise à compenser intégralement le préjudice subi par la victime.



La responsabilité civile nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : fait générateur, dommage et lien de causalité.



Selon le régime appliqué, le fait générateur peut résulter d'une faute personnelle, du fait d'autrui ou des choses.



Certaines causes peuvent dégager l'auteur du dommage : force majeure, fait d'un tiers ou fait de la victime.



La victime a droit à une réparation intégrale du préjudice, en nature ou par équivalent.